

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1827/2531

นางบุบผา เจียบุญหยุกข

โจทก์

นางสุภาภรณ์ ชัยสิทธิเวช

จำเลย

นางบุบผา เจียบุญหยุกข โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฟ้องฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โดยฎีกาข้อ ก เป็นปัญหาว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดไปจากพยานหลักฐานในสำนวน และฎีกาข้อ ข เป็นปัญหาว่าคดีความผิดฐานเบี่ยงความเท็จนั้นความผิดเกิดขึ้นตั้งแต่จำเลยเบี่ยงความอันเป็นเท็จในการพิจารณาต่อศาลในคดีนั้นแล้ว แต่ศาลอุทธรณ์มิได้หยิบปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยจึงเป็นการไม่ชอบ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 16)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 17)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเบิกความตามที่เชื่อโดยสุจริต ซึ่งหมายความว่าจำเลยไม่มีเจตนาเบิกความเท็จ ดังนั้น ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่ว่าที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยมิได้เบิกความยืนยันว่าโจทก์เบียดบังทรัพย์ตามเอกสารหมายเลข จ.3 ไปทั้งหมด เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดไปจากพยานหลักฐานในสำนวนกับที่ฎีกาว่าที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าอุทธรณ์โจทก์ในปัญหาว่าการฟ้องคดีเกี่ยวกับการเบิกความเท็จไม่จำเป็นต้องรอให้ศาลที่พิจารณาคดีที่จำเลยเบิกความเท็จชี้ขาดเสียก่อน ไม่เป็นสาระแก่คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย เป็นปัญหาข้อกฎหมายนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าแม้จะได้วินิจฉัยปัญหาตามที่โจทก์ฎีกาให้ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นได้ ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นข้อกฎหมายไร้สาระที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเบิกความตามที่เชื่อโดยสุจริต ซึ่งหมายความว่าจำเลยไม่มีเจตนาเบิกความเท็จ ดังนั้น ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่ว่าที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยมิได้เบิกความยืนยันว่าโจทก์เบียดบังทรัพย์ตามเอกสารหมายเลข จ.3 ไปทั้งหมด เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดไปจากพยานหลักฐานในสำนวนกับที่ฎีกาว่าที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าอุทธรณ์โจทก์ในปัญหาว่าการฟ้องคดีเกี่ยวกับการเบิกความเท็จไม่จำเป็นต้องรอให้ศาลที่พิจารณาคดีที่จำเลยเบิกความเท็จชี้ขาดเสียก่อน ไม่เป็นสาระแก่คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย เป็นปัญหาข้อกฎหมายนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าแม้จะได้วินิจฉัยปัญหาตามที่โจทก์ฎีกาให้ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงคำ

พิพาทของศาลอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นได้ ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นข้อกฎหมายไร้สาระที่
ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุณณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>